

1500045-72.2020.8.26.0213

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ADRIANO PUGLIESI LEITE

Comarca: Guará

Foro: Foro de Guará

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... solicitados por uma pessoa que relatava o roubo no restaurante. Vítimas disseram que uma pessoa roubou o restaurante com uma arma de fogo. No local, pegaram as características da pessoa. Com a descrição, mostraram imagens de outro roubo e as vítimas o reconheceram como sendo o autor do fato. Vítimas disseram que viram o rosto do Carlos. Num dos braços, ele tinha tatuagem. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guará

Foro de Guará

1ª Vara

Rua Carlos de Campos, 260, Guara-SP - cep 14580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500045-72.2020.8.26.0213 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-72.2020.8.26.0213

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2014970/2020 - DEL.POL.GUARÁ, 5970188 - DEL.POL.GUARÁ, 1793/19/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2014970 - DEL.POL.GUARÁ, 1793/19/305 - DEL.POL.GUARÁ, 2014970 - DEL.POL.GUARÁ, 1793/19/305 - DEL.POL.GUARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ROBERTO FERREIRA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE

Vistos.

CARLOS ROBERTO FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2019, por volta das 20h45min, no interior do restaurante "Bom Apetite", situado na rua Demerval Antunes, nº 20, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso formal de delitos, R\$100,00 (cem reais) em espécie, pertencente ao proprietário do estabelecimento empresarial, Eronides Alves de Souza e um aparelho celular Samsung J5 e R\$100,00 (cem reais) pertencentes ao cliente Eder Antônio Machado.

A inicial narra que o denunciado adentrou o estabelecimento comercial armado com

uma arma de fogo, de cor preta, tipo pistola, e anunciou que se tratava de um assalto, ordenando que fosse entregue o dinheiro do caixa do estabelecimento e mandou que a balconista, o proprietário do local e um cliente se deitassem ao chão. A todo instante o denunciado ameaçava as vítimas de morte, contra elas apontando a arma de fogo e ordenando que não olhassem para seu rosto, embora tenha chegado com a face totalmente descoberta, possibilitando posterior reconhecimento. Não satisfeito com o numerário que foi entregue pelo proprietário do estabelecimento, ainda subtraiu dinheiro e um aparelho celular do cliente que estava no local, evadindo-se em seguida.

A denúncia foi recebida em 5 de maio de 2021 (fl. 56). O réu foi pessoalmente citado aos 16 de junho de 2021 (fl. 65) e apresentou resposta à acusação às fls. 72/75. Durante a instrução foi ouvida a vítima, três testemunhas e interrogado o réu (fl. 141).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade delitiva e autoria (sistema informatizado - SAJ).

A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão (fls. 142/143).

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 23/24, auto de reconhecimento de pessoa de fl. 26, auto de reconhecimento fotográfico de fl. 31, BOPM de fls. 41/49, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é incontroversa.

O acusado Carlos Roberto Ferreira, ao ser interrogado, disse que tem 49 anos. É separado. Tem filhos de 18 e 22 anos. Está preso em outro processo de roubo. Sobre os fatos, confessa que foi ele porque tinha usado muito crack. A arma era uma réplica de plástico. Queria dinheiro para comer e usar drogas (sistema informatizado - SAJ).

A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE (Processo Penal Interpretado, 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 469), "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos". (TJSP; Apelação 0012058-75.2014.8.26.0606; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018).

A vítima Eronides Alves de Souza disse que nesse dia teve um roubo. O rapaz estava com uma arma de fogo e anunciou o assalto. Estava também a Franciele e outro rapaz, de Minas Gerais. Ele pegou coisa deles também. Viu o cabo da arma, que era preta. Ele mandou o motorista. Depois reconheceu que era ele mesmo. Foi a primeira vez que o viu e o reconheceu depois. O reconhecimento foi presencial na delegacia (sistema informatizado - SAJ).

A vítima Franciele Costa Miranda informou que ele chegou com uma arma apontando para todo mundo e disse para passar o dinheiro. Eronides entregou dinheiro para ele. Tinha outro homem, que entregou tudo que ele tinha também. Ele pediu para

deitarem no chão se não ele ia atirar. Ele estava de cara limpa. Reconheceu por fotos. Nunca tinha visto o réu. Trabalha no local há cinco anos e foi a primeira vez que foi assaltado (sistema informatizado - SAJ).

Como se vê, as vítimas descreveram a atuação do réu e o apontou como o autor do delito, reconhecendo-o com absoluta segurança. Vale registrar que, em delitos de roubo, em sua maioria, estão presentes somente a vítima e o infrator. Desse modo, a palavra da vítima, sendo ela coerente e segura, é essencial. Nesse sentido:

"Com efeito, é sedimentada na jurisprudência dos Tribunais a importância da palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais violentos, como no caso, em regra cometidos longe das vistas de terceiros. Nesse sentido já se decidiu que: "APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E 33, § 3º DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)" (TJMS - Apelação Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator:Des. João Carlos Brandes Garcia - Publicação: 08/07/2010 - Nº Diário: 2231 -Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal) (Grifo nosso)." (TJSP - Apelação nº 0008613-65.2000.8.26.0533, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. PAULO ROSSI, DJ. 19.03.2014).

"Vale ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, sobretudo o roubo, a palavra do ofendido tem conotação preponderante, quando não contrariada por outros elementos de convicção, tratando-se talvez da mais valiosa peça de convicção judicial, como reconhecido por remansosa jurisprudência, e na hipótese dos autos" (TJSP - 4ª Câmara Criminal Extraordinária do TJSP, APELAÇÃO nº 0023492-56.2009.8.26.0050, Rel. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, DJ. 20.03.2014).

Ressalte-se que não consta dos autos que as vítimas tivessem algum motivo para injustamente acusar o réu, que sequer conheciam.

A testemunha Cláudio Roberto Pereira, Policial Militar, relatou que atendeu a ocorrência e o dono do restaurante disse que tinha acabado de acontecer o roubo. Ele disse que era uma arma semelhante à do policial. Como tinha ocorrido roubo na véspera, mostrou as imagens às vítimas e eles disseram que era a mesma pessoa. Ele estava com a cara limpa e falaram sobre uma tatuagem no braço. Quando encontram uma pessoa de fora da cidade, tiram fotos na abordagem (sistema informatizado - SAJ).

A testemunha Eder Boareto Malta, Policial Militar, declarou que nesse dia foram solicitados por uma pessoa que relatava o roubo no restaurante. Vítimas disseram que uma pessoa roubou o restaurante com uma arma de fogo. No local, pegaram as características da pessoa. Com a descrição, mostraram imagens de outro roubo e as vítimas o reconheceram como sendo o autor do fato. Vítimas disseram que viram o rosto do Carlos. Num dos braços, ele tinha tatuagem. A arma teria sido uma pistola preta, que ele teria apontado para uma das vítimas. As imagens foram do roubo em uma padaria e um vídeo de outra abordagem. Além desse restaurante, ele teria roubado a padaria e o posto (sistema informatizado - SAJ).

É de se consignar, neste momento, que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Primeiro porque sua declaração na fase extrajudicial e judicial foi segura e coerente. Segundo, porque não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente o réu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Nesse sentido:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a validade do depoimento de policiais como prova, quando convergente com os demais elementos existentes nos autos:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Não existe razão para desmerecer o depoimento dos policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade ao acusado, a par de seus relatos estarem acobertados pela fé pública.

As vítimas sempre foram seguras em afirmar que o agente anunciou o assalto portando arma de fogo. Assim, bem caracterizada a causa de aumento respectiva.

Registro, ainda, que o delito se consumou, na medida em que houve a inversão da posse pelo agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O entendimento foi consolidado na Súmula nº 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em que: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, perfilhando de vez a teoria da apreensão ou amotio.

Esse também é o posicionamento adotado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VEDAÇÃO. ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05. 2. In casu, o paciente subtraiu, mediante violência, a bicicleta da vítima. Após a prática criminosa, empreendeu fuga do local, mas, logo em seguida, foi interceptado por populares e preso em flagrante delito pela Polícia Militar. (...)." (RHC nº 119611, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 10/12/2013).

Vale ressaltar, por fim, que o concurso formal está evidente, pois com uma única conduta ofendeu patrimônios distintos.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo em concurso formal e majorado pelo concurso de pessoas - PRELIMINAR de nulidade por eventual desobediência ao regramento da 'mutatio libelli' - Inocorrência - Denúncia aditada em audiência - Defesa que pôde arrolar testemunhas - Desistência pelas partes da oitiva da vítima incluída no aditamento - Consentimento dos causídicos - Preclusão lógica - Inexistência, ademais, de prejuízo, pois observado o contraditório e a ampla defesa - Precedentes - MÉRITO - Pleitos de absolvição ou desclassificação para furto tentado - Descabimento - Materialidade e autoria demonstradas - Réus reconhecidos pelas vítimas, que confirmaram o emprego de violência física e grave ameaça, mediante simulação de emprego de arma de fogo - Inversão da posse dos bens logo após cessar a grave ameaça e a violência - Desnecessária a posse mansa e pacífica - Inteligência da Súmula 582 do STJ - PENAS - Básicas que permaneceram no mínimo - Agravante da senilidade de umas das vítimas que não deve persistir - Ausência de comprovação de tal condição, sequer por meio de qualificação nos autos - Prova oral que não se presta a tanto - Reincidência específica de Patrick atestada - Aumento em fração superior - Precedente - Multirreincidência específica de Gustavo não atestada, mas apenas a reincidência simples e genérica - Redução da fração empregada - Confissões parciais que não se prestam como atenuantes e que não fundamentaram a condenação - Inaplicabilidade - Concurso formal evidente, pois, única a conduta com ofensa de patrimônios distintos - Condição evidente naquele contexto - Aumento no piso pela presença da agravante da comparsaria - Regime inicial fechado único adequado. Preliminar rejeitada e recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1500824-03.2018.8.26.0567; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). grifei

Desta forma, conclui-se que a condenação é medida de rigor, após comprovadas materialidade e autoria.

Somem-se a isso as alegações do Ministério Público, que se manifestou pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, que acresço aos presentes fundamentos como razão para decidir para evitar repetições infrutíferas.

Por fim, encontra-se incurso no delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda figura, CP), pois a ação foi dolosa e os crimes resultam de desígnios autônomos.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 157, caput, do Código Penal prevê como pena a privativa de liberdade de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui condenação anterior, que não serve para caracterizar reincidência, mas pode ser considerada como mau antecedente (fls. 134 e 136), bem como diante da conduta social do agente (praticou vários crimes na Comarca), fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ: "(...) A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes" (STJ - 5ª Turma - HC nº 22.869/DF - Min. LAURITA VAZ - J. 18/06/2013).

Pela agravante de ter o agente cometido o crime contra maior de 60 anos, com fundamento no artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa. Considerando a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, reduzo a pena em 1/6, perfazendo o total de 5 anos, 2 meses, 6 dias de

reclusão e 12 dias-multa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a pena em 2/3, em 8 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.

Tendo em vista que as condutas praticadas pelo acusado são dolosas e que os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, as penas serão aplicadas cumulativamente, consoante o disposto no artigo 70, caput, segunda figura, do Código Penal, razão pela qual somo as penas aplicadas para os crimes supramencionados, o que resulta em 17 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 40 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa capacidade econômica (fl. 66).

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, "a", e §3º, do Código Penal, tendo em conta a conduta social e a quantidade de pena aplicada.

Inaplicáveis a substituição de pena e o sursis, pela quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Considerando que o réu respondeu ao processo em liberdade e ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, permito eventual apelo em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar CARLOS ROBERTO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda figura, CP), à pena privativa de liberdade de 17 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo, autorizado eventual apelo em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, os benefícios da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para suspensão dos direitos políticos do acusado, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comuniquem-se os ofendidos acerca do teor desta sentença.

P.R.I.C.

Guara, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA